

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลเชียงใน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง฼ฅฅฅนสถานแบบเตาเตี๊ยว คสล. ปรากฏว่านางสาว บ. (ผู้ฟ้องคดี) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นงานจ้างก่อสร้างศาลากลางน้ำทรงจัตุรมุขวัดป่าบึงเขาหลวง อำเภอูฅฅนใน จัังหวัดอุบลราชธานี ขาดข้อความสำคัญสำหรับประกอบหลักฐานของผู้ยื่นซองเสนอราคา จึงขอเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวออกให้โดยเจ้าอาวาสวัดป่าบึงเขาหลวง สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ พร้อมกับได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายอำเภอูฅฅนในเกี่ยวกับการตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานข้างต้น ซึ่งนายอำเภอูฅฅนในมีหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้ฟ้องคดีว่า ได้ตรวจสอบไปยังวัดป่าบึงเขาหลวงแล้วแต่ไม่ได้รับการยืนยันในเรื่องผลงานของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาผู้เสนอราคารายใหม่ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงร้องขอให้นายอำเภอูฅฅนในตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผลการสอบราคาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าไม่มีผู้เสนอราคารายใดเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด มีผลงานไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ จึงได้มีประกาศยกเลิกการสอบราคาที่พักพิวาท พร้อมทั้งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฅฅนสถานแบบเตาเตี๊ยว คสล. ครั้ังใหม่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศยกเลิกการสอบราคาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ว่าราชการจัังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้วให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่พักพิวาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผลงานการก่อสร้างเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้เสนอราคาทีเอกจากสอบราคา กำหนดไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้มีประสบการณ์และศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานให้สำเร็จได้ ดังนั้น คุณสมบัติดังกล่าวจึงเป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ เมื่อหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีไม่มีเลขที่หนังสือของวัด ไม่ได้ประทับตราวัด ไม่ได้กล่าวอ้างถึงสัญญาที่กระทำ และเนืองานหรือลักษณะของงานว่าเป็นอย่างไร ประกอบกับไม่ปรากฏแน่ชัดว่าผลงานการก่อสร้างศาลากลางน้ำทรงจัตุรมุขข้างต้นเป็นผลงานการก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ในฐานะนิติบุคคลหรือเป็นผลงานการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีในฐานะบุคคลธรรมดา จึงเห็นได้ว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้ายื่นซองเสนอราคาในฐานะบุคคลธรรมดา ต่อผู้ถูกฟ้องคดี หนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีไม่มีเนื้อหาที่จะแสดงถึงการรับรองผลงานได้

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ฟ้องคดีโดยให้จัดส่งสำเนาคู่สัญญาเพื่อประกอบการพิจารณา จึงเป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดของเอกสารสอบราคาเพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ อันเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีก็ได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ทั้งที่การดำเนินการในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดีโดยแท้ นอกจากนี้ เมื่อภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขอตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงานจากวัดป่าบึงเขาหลวง วัดป่าบึงเขาหลวงกลับไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและไม่ได้จัดส่งสำเนาคู่สัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะแสดงว่าผลงานตามหนังสือรับรองเป็นผลงานของผู้ฟ้องคดีจริง หนังสือรับรองผลงานดังกล่าวจึงไม่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจที่จะไม่รับราคาและไม่ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีได้ และแม้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ จะมีได้กำหนดเรื่องการยกเลิกการสอบราคา กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคาที่เสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ประกอบกับเอกสารสอบราคาที่มีพิพาทมีข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจในการยกเลิกการสอบราคาได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการยกเลิกการสอบราคาที่มีพิพาทเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๓/๒๕๖๐)

๕. การจัดทำสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. หลักประกันของ

เมื่อกรณียังเป็นที่ยังสงสัยว่ามีเหตุการณ์ลักพาตัวผู้แทนของผู้ฟ้องคดี อันเป็นเหตุให้ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถไปลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ประกอบกับข้อเท็จจริงน่าจะเชื่อว่า หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาน่าจะได้รับ



ความเสียหายไม่มากนักจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งตัวแทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาดังกล่าว เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของหน่วยงานทางปกครอง ผู้จัดให้มีการประกวดราคาทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลเห็นควรลดจำนวนเบี้ยปรับตามหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีลงเหลือเพียงร้อยละ ๕๐ ของเบี้ยปรับทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางจำนวน ๒ ฉบับ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. (ผู้ฟ้องคดี) ได้ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาดังกล่าว พร้อมกับลงนามผูกพันตนในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้นำเงินสดจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท และจำนวน ๔๓๗,๐๐๐ บาท มาวางเป็นหลักประกันในการยื่นซองเสนอราคาของทั้งสองโครงการ ปรากฏว่าในวันเสนอราคา ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาทั้งสองโครงการ โดยผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า เหตุที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลกระทำการอันเป็นการขัดขวางการเข้าร่วมการประกวดราคาของผู้แทนของผู้ฟ้องคดี ด้วยการลักพาตัวไปควบคุมไว้จนระยะเวลาการเสนอราคาสิ้นสุดลง ซึ่งผู้แทนของผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่แล้ว แต่หลังจากนั้นสำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (กระบี่) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการยึดหลักประกันของเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองโครงการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งยึดหลักประกันของดังกล่าว แต่ปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยึดหลักประกันของดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินหลักประกันของที่รับไปพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงตามผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าของสถานที่เสนอราคา รวมทั้งจากการสอบถามจากบุคคลและเจ้าหน้าที่ ไม่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง และไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์แต่อย่างใด ประกอบกับบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความไว้ ก็ปรากฏว่าเจ้าพนักงานสอบสวนได้ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ แต่ไม่พบร่องรอยของการกระทำความผิดใด ๆ สอบถามจากบุคคลบริเวณใกล้เคียง ก็ไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์ และผู้แจ้งความไม่สามารถชี้จุดที่ถูกพาไปควบคุมตัวไว้ได้ รอยนต์ตู้คันก่อเหตุก็สืบหาไม่พบ ส่วนพยานบุคคลที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเห็นเหตุการณ์

ก็ได้ให้การต่อเจ้าพนักงานสอบสวนแต่เพียงว่า ในวันเสนาธรรมา เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ นาฬิกา พยานบุคคลดังกล่าวได้ขับรถจักรยานยนต์เพื่อไปทำธุระ โดยขณะขับรถผ่านหน้าบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานที่จัดให้มีการประกวดราคา เห็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นโพรแมนคุมงานก่อสร้างสมัยที่พยานบุคคลเคยเป็นคณงานก่อสร้างยื่นคุยกับชายไทย สองคนบริเวณท้ายรถกระบะ จึงได้จอดรถเพื่อเดินข้ามถนนมาทักทาย แต่ระหว่างนั้นเห็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเดินไปพร้อมกับชายไทยทั้งสองคนในลักษณะที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเดินอยู่ตรงกลาง โดยมีชายไทยทั้งสองคนประกบด้านซ้ายขวาแล้วขึ้นรถยนต์ตู้ที่จอดอยู่ใกล้เคียงกันแล้วขับรถออกไป พยานบุคคลดังกล่าวจึงไม่ได้พูดคุยกับผู้แทนของผู้ฟ้องคดี เช่นนี้เห็นว่า คำให้การของพยานบุคคลดังกล่าวเป็นพยานบอกเล่า จึงย่อมมีน้ำหนักน้อยกว่าพยานเอกสาร และหลักฐาน ภาพถ่ายต่าง ๆ จากกล้องวงจรปิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้เสนอไว้ต่อศาล แต่ทั้งนี้ผู้ฟ้องคดี ก็มีหลักฐานการเข้าพักค้างคืนที่รีสอร์ทตามใบเสร็จรับเงินของรีสอร์ทที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดี เข้าพักในคืนก่อนวันเสนาธรรมา เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมประมูลในเช้าวันรุ่งขึ้น เมื่อประมวลเหตุการณ์ดังกล่าว กรณีจึงยังเป็นที่สงสัยว่ามีเหตุการณ์ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เพราะมีเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ไม่มีหลักฐานใด ๆ มาพิสูจน์ยืนยัน ข้อกล่าวอ้างของตนได้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่ามีเหตุสุดวิสัย หรือพฤติการณ์อื่นใดเกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีอันจะทำให้ไม่ต้องถูกยึดหลักประกันของดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิที่จะยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีทั้งสองโครงการ รวมเป็นจำนวนเงิน ๗๘๗,๐๐๐ บาท ตามที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาและหนังสือแสดงเงื่อนไขในการซื้อ และการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามไว้ อย่างไรก็ตาม แม้จะฟังว่า ผู้ฟ้องคดีต้องผูกพันตนตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง แต่เมื่อหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีสัญญาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่าจะใช้เงิน จำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนประพฤติผิดสัญญาดังกล่าว ซึ่งตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลง เป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสีย ของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทั้งสองโครงการ โครงการแรกมีผู้ประมูลได้ในวงเงิน ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๗ ส่วนโครงการที่สองมีผู้ประมูลได้ในวงเงิน ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งตัวแทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนาธรรมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ก็คงได้รับความเสียหายไม่มากนัก ประกอบกับกรณีนี้ยังเป็นที่สงสัยว่า มีเหตุการณ์ลักพาตัวผู้แทนของผู้ฟ้องคดีอันเป็นเหตุให้ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ



มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงเห็นว่าเบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะรับนั้นสูงเกินส่วน และเมื่อพิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ของการกำหนดเบี้ยปรับประกอบกับทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้นแล้ว จึงเห็นควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีลง โดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับร้อยละ ๕๐ ของเบี้ยปรับทั้งหมด คิดเป็นเบี้ยปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท และจำนวน ๒๑๘,๕๐๐ บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงินเบี้ยปรับทั้งสิ้น ๓๙๓,๕๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องคืนหลักประกันของจำนวน ๓๙๓,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบในดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะชำระหนี้เงินต้นคืนแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้สิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับโดยชอบด้วยข้อกำหนดในสัญญา แต่ศาลเห็นว่าเบี้ยปรับที่เรียกเก็บสูงเกินส่วน จึงใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยผิดนัดแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนหลักประกันของจำนวน ๓๙๓,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๖/๒๕๖๐)

โดยที่ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมการยื่นซองใบเสนอราคา โดยหากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ยอมไปทำสัญญา ให้ริบหลักประกันของของผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น นอกจากจะมีลักษณะเป็นคำเชื้อเชิญให้ผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างทำคำเสนอขอเข้าทำสัญญาจ้างแล้ว ยังมีลักษณะเป็นคำเสนอให้ผู้ที่จะเข้าเสนอราคาปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเสนอราคาตามที่หน่วยงานทางปกครองกำหนดด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างพร้อมทั้งวางหลักประกันของ จึงก่อให้เกิดสัญญาหลักประกันของขึ้น และเมื่อในการเสนอราคาปรากฏว่า ผู้เสนอราคาจำนวนสามรายรวมทั้งผู้ฟ้องคดีเสนอราคาเท่ากัน ผู้เสนอราคาทั้งสามรายจึงต้องผูกพันตนว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในราคาที่เสนอ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาก่อนผู้เสนอราคาอีกสองราย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าทำสัญญากับหน่วยงานทางปกครองภายในเวลาที่กำหนด จึงเป็นผู้ผิดสัญญาหลักประกันของหน่วยงานทางปกครองจึงมีสิทธิริบหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม โดยที่

หน่วยงานทางปกครองไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร ประกอบกับยังสามารถขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนพิพาทได้อีก เบี้ยปรับเต็มจำนวนตามหลักประกันซอง จึงเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ศาลเห็นสมควรลดจำนวนเบี้ยปรับดังกล่าวลงเหลือร้อยละ ๕๐ ของเบี้ยปรับทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลวิชัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวิชัย อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ซื้อแบบรูปรายการจำนวน ๕ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี แต่มีผู้เข้าเสนอราคาจำนวน ๓ ราย คือ ผู้ฟ้องคดี บริษัท ข. และห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ปรากฏว่าในการเสนอราคานั้น ผู้เสนอราคาทั้ง ๓ ราย เคารราคาต่ำสุดเท่ากัน คือ ๑๖,๙๙๙,๙๙๙.๙๙ บาท โดยผู้ฟ้องคดี เคารราคาในเวลา ๑๓.๐๐.๔๗.๙๑๓ นาฬิกา บริษัท ข. เคารราคาในเวลา ๑๓.๑๒.๐๗.๗๓๓ นาฬิกา และห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. เคารราคาในเวลา ๑๓.๑๓.๒๓.๗๘๐ นาฬิกา ซึ่งผู้เข้าเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ได้มีบันทึกยืนยันราคาสุดท้ายตามที่ได้ออกใบแจ้งราคาแล้ว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคารายแรกเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถที่จะเข้าดำเนินการตามราคาที่เสนอไว้ได้เนื่องจากราคากลางต่ำกว่าต้นทุนที่จะดำเนินการ ราคาที่ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้คือในวงเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓ ฉบับ แจ้งและเตือนให้ผู้ฟ้องคดีไปทำสัญญาพร้อมทั้งวางหลักประกันสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๖ ฉบับ แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์เข้าทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ชนะการประมูล เพราะไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เนื่องจากมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากัน ๓ ราย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันซองพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาจ้างและยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมการยื่นซองใบเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท และกำหนดว่า หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ยอมไปทำสัญญาให้รับหลักประกันซอง จึงเห็นได้ว่าประกาศประมูลจ้างก่อสร้างดังกล่าวนอกจากจะมีลักษณะเป็นคำเชื้อเชิญให้ผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างทำคำเสนอขอเข้าทำสัญญาจ้างแล้ว ยังมีลักษณะเป็นคำเสนอให้ผู้ที่จะเข้าเสนอราคาปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเสนอราคาตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างโดยวางหลักประกันซองดังกล่าวจึงก่อให้เกิดสัญญาประเภทหนึ่งเรียกว่า “สัญญา



หลักประกันของ” ซึ่งเมื่อพิจารณาตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้การซื้อ หรือการจ้างให้กระทำได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด ในกรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวกำหนดไว้ให้นำหลักเกณฑ์ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดังกล่าวมาใช้บังคับ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ดังนั้น เมื่อได้มีการออกประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงมีผล ทำให้การซื้อหรือการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติ ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข้างต้น และโดยที่ข้อ ๖ (๔)^{๑๑} ของประกาศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณากรณีที่มีผู้เสนอราคา ต่ำสุดเท่ากันหลายรายไว้แล้ว จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุดังกล่าวมาใช้บังคับได้ ดังนั้น เมื่อในการประมูล งานจ้างครั้งนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี บริษัท ช. และห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ได้เสนอราคาเท่ากัน เป็นเงินจำนวน ๑๖,๙๙๙,๙๙๙.๙๙ บาท ผู้เสนอราคาทั้งสามรายจึงต้องผูกพันตนว่าสามารถ ดำเนินการก่อสร้างในราคาที่เสนอ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ชนะ การประมูลตามข้อ ๖ (๔) ของประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดี ไม่เข้าทำสัญญาภายในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงเป็นผู้ผิดสัญญาหลักประกันของ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงื่อนไขมาบังคับใช้กับผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะเข้าเสนอราคาตามประกาศประมูลจ้างพิพาท และยินยอมปฏิบัติตาม ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงนามในหนังสือ

^{๑๑} ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

ข้อ ๖ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้การประมูลแบบปิดราคา (Sealed Bid Auction) ซึ่งเป็นการประมูล แข่งขันเสนอราคาต่ำสุดและไม่มีการเสนอลดราคาขั้นต่ำ โดยหน้าจอของผู้ค้าจะไม่มีการแสดงรหัสของผู้ค้าทุกราย จะแสดงราคา เฉพาะของผู้ค้าเองเท่านั้น ถ้าราคาที่เสนอเข้าสู่ระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นราคาต่ำสุดจะปรากฏสัญลักษณ์ก่อน สำหรับกรณีหน้าจอของคณะกรรมการดำเนินการประมูล หน้าจอจะแสดงราคาของผู้ค้าทุกรายราคาที่ต่ำสุดในขณะนั้น และเวลาที่ ได้เสนอราคาเข้าสู่ระบบ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) กรณีราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล

ฯลฯ

ฯลฯ



แสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ยื่นพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญ จึงขัดต่อมาตรา ๓๖๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น โดยที่มาตรา ๓๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ข้อความใด ๆ แห่งสัญญาอันคู่สัญญาแม้เพียงฝ่ายเดียวได้แสดงไว้ว่าเป็นสาระสำคัญอันจะต้องตกลงกันหมดทุกข้อนั้น หากคู่สัญญายังไม่ตกลงกันได้หมดทุกข้ออยู่ตราบใด เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ท่านนับว่ายังมีได้มีสัญญาต่อกัน การที่ได้ทำความเข้าใจกันไว้เฉพาะบางสิ่งบางอย่าง ถึงแม้ว่าจะได้ตกลงไว้ก็หาเป็นการผูกพันไม่ วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่งจะทำนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือไว้ เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ท่านนับว่ายังมีได้มีสัญญาต่อกันจนกว่าจะได้ทำขึ้นเป็นหนังสือ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเอกสารประมูลจ้างที่พิพาทแล้วเห็นได้ว่า เอกสารดังกล่าวได้ระบุข้อความแนะนำให้ผู้เสนอราคาตรวจร่างสัญญา แบบรูป รายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเอกสารการประมูล อีกทั้งยังได้ระบุเงื่อนไขของการรับหลักประกันของกรณีต่าง ๆ ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารประมูลและวางหลักประกันของยอมแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้อ่านและเข้าใจในเอกสารประมูลโดยตลอด และยอมผูกพันตนเข้าร่วมประมูลตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ซึ่งก่อให้เกิดสัญญาหลักประกันของดังที่วินิจฉัยไว้แล้ว ดังนั้น จึงไม่เป็นการที่สงสัยว่าไม่มีสัญญาต่อกันตามมาตรา ๓๖๖ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องผูกพันตามสัญญาหลักประกันของข้างต้น อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผิดสัญญาหลักประกันของ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิรับหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท ของผู้ฟ้องคดีได้ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิรับหลักประกันของได้ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่เข้าทำสัญญา เป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าอันมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งหากเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ โดยในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียทุกอย่างของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร ประกอบกับหากผู้ถูกฟ้องคดีมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวิจิตร อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดียอมขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลวิจิตรเพื่อให้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างดังกล่าวได้อีกกรณีจึงเห็นว่า เบี้ยปรับจำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีนั้น สูงเกินส่วน เห็นควรลดเบี้ยปรับลงเหลือร้อยละ ๕๐ ของเบี้ยปรับทั้งหมด พินิจพิเคราะห์ให้ผู้ถูกฟ้องคดี



คืนเงินค่าประกันของจำนวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๔/๒๕๖๐)

กรณีที่ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคามาไม่ทันกำหนดเวลาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาเนื่องจากเจ็บป่วยจากอาการอาหารเป็นพิษ เมื่อความเจ็บป่วยจากอาหารเป็นพิษดังกล่าวฟังได้ว่าเกิดจากการขาดความระมัดระวังในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้เพียงพอ จึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัย อีกทั้งในการเสนอราคาก่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาได้ถึง ๓ คน การที่ผู้มีสิทธิเสนอราคากำหนดผู้แทนในการเสนอราคาเพียงคนเดียว จึงอาจคาดหมายได้ว่าเมื่อผู้แทนคนดังกล่าวเจ็บป่วยกะทันหัน อาจไม่สามารถจัดหาคนแทนได้ ในกรณีนี้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพในการประมงงานก่อสร้าง ควรจะมีการวางแผนในเรื่องดังกล่าวรวมถึงการตัดสินใจในการเสนอราคาด้วย การที่ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาข้างต้นเจ็บป่วยกะทันหันไม่สามารถไปเสนอราคาได้ จึงเป็นความประมาทของผู้มีสิทธิเสนอราคาเอง หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาจึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าการที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาเนื่องจากผู้ชนะการประกวดราคาเสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณร้อยละ ๐.๒๐ และไม่ปรากฏว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวมีพฤติการณ์ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอการรายอื่นในการเสนอราคาเมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้นแล้ว ศาลเห็นควรลดเบี้ยปรับลงเหลือเพียงร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเบี้ยปรับทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวชด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท พ. (ผู้ฟ้องคดี) ได้ซื้อเอกสารประกวดราคาและยื่นข้อเสนอทางเทคนิคโครงการดังกล่าว พร้อมกับได้ลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และนำหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันของ) ของธนาคารมาวางเป็นหลักประกันของให้ไว้กับประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิ

เสนอราคา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อเข้าสู่ระบบ กระบวนการเสนอราคาให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว แต่ในวันเสนอราคาปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมาไม่ทัน กำหนดเวลาลงทะเบียน และได้แจ้งชื่อผู้แทนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามแบบ บก.๐๐๖ ให้กรรมการตรวจสอบก่อนการลงทะเบียน คณะกรรมการประกวดราคาจึงมีประกาศให้ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งแจ้งสาเหตุ ที่ไม่ได้ส่งผู้แทนไปลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาว่า เป็นเพราะกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้แทนเพียงคนเดียวของผู้ฟ้องคดีป่วยกะทันหัน มีอาการเวียนศีรษะ อาเจียน ถ่ายเป็นน้ำ ตั้งแต่วเวลาประมาณ ๔ นาฬิกา ต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลตามหลักฐานใบรับรองแพทย์ จึงไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อเสนอราคาได้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณายกเว้น การยึดหลักประกันซอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีผิดเงื่อนไขการประกวดราคาด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองได้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วยืนยันความเห็นเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ที่ให้รับหรือยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามคืนหลักประกันซอง ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาจำนวน ๑๕ ราย มาลงทะเบียนภายใน กำหนดเวลา แต่ผู้ฟ้องคดีและห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ไม่มาลงทะเบียนเสนอราคาเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งผู้แทน มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด อันเป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่พิพาทประกอบกับเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นการผิดสัญญาหลักประกันซอง และเมื่อพิจารณาถึงอาการเจ็บป่วยของผู้แทนของผู้ฟ้องคดีจากอาหารเป็นพิษแล้ว เห็นว่า การเจ็บป่วยดังกล่าวเกิดจากการขาดความระมัดระวังในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้แทน ของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งในการเสนอราคาก่อนญาติให้ผู้เสนอราคาส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาได้ถึง ๓ คน การที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดผู้แทนในการเสนอราคาเพียงคนเดียว ซึ่งอาจคาดหมายได้ว่าเมื่อผู้แทน คนดังกล่าวเจ็บป่วยกะทันหัน อาจไม่สามารถจัดหาคนแทนได้ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีอาชีพ ในการประมูลงานก่อสร้างควรที่จะมีการวางแผนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจ ในการเสนอราคา การที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเจ็บป่วยกะทันหัน ไม่อาจไปเสนอราคาได้ จึงเป็น



ความประมาทของผู้ฟ้องคดี ไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือเหตุจำเป็นอื่นอันมีอาจกล่าวอ้างได้ ที่ถือเป็นเหตุการณ์อันผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ตาม โดยที่หลักประกันของมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อคดีนี้แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้ส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังสามารถดำเนินการประกวดราคาได้ โดยมีผู้เข้าเสนอราคารวม ๑๕ ราย ซึ่งบริษัท น. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินต่ำกว่าวงเงินงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐ และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นในการเสนอราคา อีกทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมการเสนอราคาในการประกวดราคาดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้นแล้ว ที่ศาลปกครองชั้นต้นลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีลง โดยให้ชำระเพียงร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเบี้ยปรับทั้งหมด เป็นเงินจำนวน ๓๗๕,๐๐๐ บาท เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และโดยที่เบี้ยปรับที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เป็นหนี้ที่มีได้กำหนดระยะเวลาอันพึงจะชำระหนี้แก่กันไว้ตามวันแห่งปฏิทินหรืออาจคำนวณนับได้โดยปฏิทิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินมาชำระเบี้ยปรับดังกล่าวได้โดยพลัน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่ชำระเบี้ยปรับตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกให้ชำระนั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมได้ชื่อว่า ผิดนัดตั้งแต่เวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้หนี้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ง^๓ ประกอบมาตรา ๒๐๔^๔

^{๒-๑๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘ คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

มาตรา ๒๐๓ ถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้หนี้ได้กำหนดลงไว้ หรือจะอนุমানจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ให้ชำระ ท่านว่าเจ้าหนี้อย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันเช่นกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ให้ชำระลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับอย่างเป็นกิจจะลักษณะแต่อย่างใดเลย กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระเบี้ยปรับ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนหลักประกันของ ตามหนังสือคำประกันของธนาคาร จำนวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกัน กับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับชำระหนี้เบี้ยปรับจำนวน ๓๗๕,๐๐๐ บาท จากผู้ฟ้องคดีหรือธนาคาร ผู้คำประกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๔/๒๕๖๐)

๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

การแสดงเอกสารเท็จที่จะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อันจะเป็นมูลเหตุให้ผู้เสนอราคาที่แสดงเอกสารเท็จดังกล่าวถูกสั่งเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น จะต้องมิว่าวัตถุประสงค์ที่จะหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาหรือเพื่อให้ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับส่วนราชการ หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ ส่วนราชการโดยมิใช่เป็นไปในการประกอบธุรกิจปกติ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้เสนอราคา ที่แสดงเอกสารเท็จโดยการยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่ตรงกับแบบรูปรายการละเอียด ของพัสดุได้เคยเป็นผู้จำหน่ายพัสดุประเภทเดียวกับพัสดุที่พิพาทในคดีนี้ และแม้ในการ เสนอราคาครั้งนี้ ผู้เสนอราคารายดังกล่าวจะไม่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น แต่ก็มีผู้เสนอราคารายอื่นผ่านการคัดเลือกอีกจำนวน ๓ ราย การเสนอเอกสารเท็จ ตามกรณีนี้จึงไม่มีผลเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง อีกทั้งยังปรากฏ ข้อเท็จจริงในภายหลังว่าพัสดุของผู้เสนอราคาดังกล่าวผ่านการทดสอบจากสถาบัน ที่เชื่อถือได้จากต่างประเทศ ซึ่งรับรองว่าผลงานของผู้เสนอราคาผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ หน่วยงานทางปกครองกำหนด การกระทำของผู้เสนอราคาดังกล่าวจึงมิได้มีเจตนาทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคา หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง รายใด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ ส่วนราชการโดยมิได้เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ จึงไม่สมควรได้รับการลงโทษ ให้เป็นผู้ทำงาน

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็น ผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้ อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ออกกล่าว



สรุปข้อเท็จจริง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศประกวดราคาจัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ ๕๗-๒L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน ๓๔,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกการยื่นเอกสารออกเป็น ๒ ส่วน คือ เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารทางด้านเทคนิค ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมยื่นซองเอกสารเสนอขายตามประกาศประกวดราคาดังกล่าวจำนวน ๔ ราย รวมทั้งบริษัท พ. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาเพียง ๓ ราย โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เนื่องจากรหัสของแบบรูปหรือภาพวาดรายการละเอียดของสินค้าที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขาย (FAC-๐๐๑) แตกต่างจากรหัสและมิติที่ปรากฏในรายงานผลการทดสอบเพาเวอร์อาร์คของสินค้าแบบรูปหรือภาพวาดรายการละเอียด (FAC-๐๓๘) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้นดังกล่าวโดยชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวมิใช่การใช้เอกสารเท็จ แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการแสดงเอกสารเท็จในการเสนอราคา แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ส่งแบบรูปหรือภาพวาดรายการละเอียดลูกถ้วยหมายเลข FAC-๐๐๑ ไปทดสอบในต่างประเทศ และได้รับการรับรองให้ผ่านมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ตาม ก็ไม่อาจลบล้างความผิดที่ได้กระทำไปแล้ว จึงเสนอความเห็นให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย อ. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ทำงาน ซึ่งต่อมาปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานและแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์คำสั่งให้เป็นผู้ทำงานดังกล่าว แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาไม่มติให้อยู่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาที่มีข้อกำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่พิจารณาหากผู้เสนอราคาเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด และจะพิจารณาเฉพาะแคตตาล็อก รวมทั้งแบบรูปรายการที่มีหมายเลขตรงกับที่ระบุในรายการที่ผู้เสนอราคาเสนอเท่านั้น ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เสนอแบบรูปรายการละเอียดสินค้ารหัส FAC-๐๐๑ และอ้างส่งผลการทดสอบสินค้าที่มีแบบรูปรายการละเอียดรหัส FAC-๐๓๘ อีกทั้งมีการแก้ไขคำมิติในเอกสาร FAC-๐๓๘ โดยปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า แบบรูปรายการละเอียดของสินค้ารหัส FAC-๐๐๑ มีมิติต่างกับสินค้ารหัส FAC-๐๓๘ และไม่เคยผ่านการทดสอบจากห้องทดสอบของบริษัทที่กำหนด กรณีจึงมีข้อเท็จจริงที่จะฟังได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นขอเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ที่ประกาศกำหนด เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลงเชื่อและมีโอกาสเข้าร่วมในการประกวดราคา
ที่พิพาทต่อไป

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานโดยเหตุว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
ได้ใช้เอกสารรับรองผลการทดสอบเท็จ โดยอาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕^{๑๕} และข้อ ๑๔๕ จัตวา^{๑๖} ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศ
ประกวดราคา แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวแล้วเห็นว่า การแสดง
เอกสารเท็จที่จะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมนั้น ต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะ
หาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาหรือเพื่อให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา
กับส่วนราชการ หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบส่วนราชการโดยมิใช่เป็นไปในการประกอบธุรกิจปกติ
ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้ว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ประกอบธุรกิจในกิจการ
ที่เสนอราคา มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร
ทำเซรามิคทุกชนิด โดยได้เคยจำหน่ายลูกถ้วยไลน์โพสท์ ๕๗-๒L ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มาแล้ว ซึ่งแม้ในการประกวดราคาครั้งที่พิพาทนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
เบื้องต้น แต่ก็มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาจำนวน ๓ ราย การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เสนอ
เอกสารไม่ตรงกับแบบรูปหรือภาพวาดรายการละเอียดของสินค้า จึงไม่มีผลเป็นการเอื้อประโยชน์

^{๑๕-๑๖} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการเสนอราคาหรือเสนองานต่อส่วนราชการ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ
หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานด้วยกัน
หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับส่วนราชการนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบส่วนราชการโดยมิใช่เป็นไปในการประกอบธุรกิจปกติ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๔๕ จัตวา ในการจัดหาพัสดุดังระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานรายหนึ่งหรือหลายราย ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทำการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าว
สมควรเป็นผู้ทำงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ทางราชการสงสัยไปยังผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากส่วนราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ



ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง อีกทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยตามแบบรูปหรือภาพวาดรายการละเอียดหมายเลข FAC-๐๐๑ ไปทดสอบในสถาบันทดสอบของต่างประเทศ ซึ่งผลการทดสอบรับรองว่าลูกถ้วยดังกล่าวผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงย่อมแสดงให้เห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้มีเจตนาทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคา หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบส่วนราชการโดยมิได้เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ กรณีจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการลงโทษเป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๓)^{๗๗} และข้อ ๑๔๕ ฉ^{๗๘} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่สมควรรับการลงโทษให้ผู้ทำงาน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่แจ้งเวียนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้อง คดีมีคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๑๓/๒๕๕๙)

^{๗๗-๗๘} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๔๕ ทวิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๗๗

๗๘

(๓) พัส্তুที่ซื้อหรือจ้างทำ เกิดข้อบกพร่องขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงและไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องจากผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา หรือพัส্তুที่ซื้อหรือจ้างไม่ได้มาตรฐานหรือวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ทำให้งานบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ

๗๗

๗๘

ข้อ ๑๔๕ ฉ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรือข้อ ๑๔๕ จัตวา ถ้าการกระทำดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้รักษาการตามระเบียบนี้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำงานด้วย

ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรือข้อ ๑๔๕ จัตวา ให้คำสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานด้วย

ในกรณีที่บุคคลธรรมดาใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรือข้อ ๑๔๕ จัตวา ให้คำสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

บทที่ ๒๐

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)

๑.๑ สัญญาสัมปทาน

๑.๑.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ ผลของสัญญา

๑) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสัญญาที่อยู่ภายในขอบเขตงานตามโครงการที่คู่สัญญาสัมปทานทางหลวงมีอยู่ต่อกัน ที่มีใช้การดำเนินโครงการใหม่ที่แยกออกจากโครงการตามสัญญาสัมปทานทางหลวงเดิม เป็นกรณีที่ไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น ในกรณีที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและอธิบดีกรมทางหลวงได้ดำเนินการตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ภายในขอบเขตของงานตามโครงการที่คู่สัญญามีอยู่ต่อกันเดิม โดยมีได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก่อน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวงโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ทำสัญญาสัมปทานการก่อสร้างทางยกระดับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง-ดอนเมือง ระยะเวลาสัมปทาน ๒๕ ปี กับบริษัท ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยตกลงให้

สัมปทานในการใช้พื้นที่สัมปทานลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ประกอบการ บำรุงรักษาทางหลวง สัมปทาน และเก็บค่าผ่านทางพื้นที่สัมปทาน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงดังกล่าว โดยมีข้อตกลง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่านทางและเงื่อนไขเวลาการปรับใช้อัตราค่าผ่านทางหลวงสัมปทานเดิม และทางหลวงสัมปทานต่อเนื่องขยายทางด้านทิศเหนือ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แจ้ง การปรับใช้อัตราค่าผ่านทางต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ และหนังสือลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กับได้ประกาศลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ รวมทั้งปิดป้าย ประชาสัมพันธ์ที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่าน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าอัตราค่าผ่านทาง ดังกล่าวไม่เป็นธรรม อีกทั้ง มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทาน ยังเป็นการดำเนินการโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาสัมปทานทางหลวงดังกล่าว และพิจารณาความเหมาะสมในการปรับขึ้นค่าผ่านทางพิเศษ อันเป็นมูลพิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่กรมทางหลวงโดยอนุมัติจาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ทำสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงดังกล่าว ครั้งที่ ๑ ตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๘ ครั้งที่ ๒ ตามบันทึก ข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ฉบับที่ ๒/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาครั้งที่ ๒ นี้ สืบเนื่องมาจากกรมทางหลวง ได้ให้สัมปทานแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในโครงการต่อขยายเส้นทางออกไปทางทิศเหนือ ถึง กม. ๒๖+๗๐๐ แต่ภายหลังการลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทาน ทางหลวงฯ ครั้งที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถเวนคืนและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทางลาดเชื่อม รูปวงแหวน (Loop Ramp) ที่สี่แยกบางเขนและสี่แยกหลักสี่ หรืองานก่อสร้างทางยกระดับ ที่ออกจากอาคารผู้โดยสารต่างประเทศของท่าอากาศยานดอนเมืองไปทางทิศใต้ (ด้านขาเข้า กรุงเทพมหานคร) หรือ South Bound Exit Ramp (Ramp No. ๔) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ ๑.๒.๑ ของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สัมปทานทางหลวงฯ ฉบับที่ ๒/๒๕๓๙ ได้ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือขอให้ อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาปัญหาทางการเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามสัญญาข้อ ๒๕ ของสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ โดยในการประชุมของคณะกรรมการ



ประสานงานการกำกับดูแลและติดตามผลสัญญาสัมปทานในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต ตอนดินแดง-ดอนเมือง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ติดตาม กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้า ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ประชุมได้มีมติว่า กรมทางหลวงจะนำเรื่องการแก้ไขแบบก่อสร้าง South Bound Exit Ramp (Ramp No. ๔) Loop Ramp ที่แยกหลักสี่ และแยกบางเขน เพื่อตัดงานส่วนที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ดังกล่าวออกจากสัญญาสัมปทานเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้รับทราบก่อนดำเนินการแก้ไขสัญญา ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นขอบเขตงานตามสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติเห็นชอบในหลักการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต โดยให้มีการทดลองศึกษาปรับลดค่าผ่านทางบนทางหลวงสัมปทานดังกล่าว มีกำหนดเวลา ๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แต่เมื่อถึงกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลดอัตราค่าผ่านทางอีกหลายครั้ง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประสบปัญหาขาดทุน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการร่างบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จึงมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานฯ อีกครั้ง เป็นฉบับที่ ๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ จากข้อเท็จจริงข้างต้นเห็นได้ว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานดังกล่าวเป็นกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสัญญาที่อยู่ภายในขอบเขตงานตามโครงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะคู่สัญญาสัมปทานทางหลวงมีอยู่ต่อกัน กรณีมิใช่การดำเนินโครงการใหม่ที่แยกออกจากโครงการตามสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ เดิม และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ฉบับที่ ๒/๒๕๓๙ จึงไม่ต้องตั้งคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓^๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐฯ แต่อยู่ในขั้นตอนการกำกับ ดูแล

^๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๓ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด ซึ่งเป็นข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงอื่นอีกสองกระทรวง กระทรวงละหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ และให้มีผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ

ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามมาตรา ๒๒^๒ และมาตรา ๒๓^๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว กรณีจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ ที่เห็นชอบบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวงฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ จึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อข้อ ๕ ของบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวระบุว่า อัตราค่าผ่านทางที่เรียกเก็บจากยานพาหนะทุกประเภทให้เป็นไปตามตารางท้ายข้อนี้ และมีผลใช้บังคับได้ทันที โดยการปรับใช้อัตราค่าผ่านทางตามตารางนี้ ผู้รับสัมปทานไม่ต้องขออนุญาตจากกรมทางหลวงอีก แต่ผู้รับสัมปทานต้องแจ้งให้กรมทางหลวงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และให้ผู้รับสัมปทานประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการโดยมีหนังสือแจ้งการปรับใช้อัตราค่าผ่านทางไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และได้ประกาศลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ รวมทั้งปิดป้ายประชาสัมพันธ์ที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกด่านให้ประชาชนทราบล่วงหน้าแล้ว การดำเนินการประกาศปรับใช้อัตราค่าผ่านทางของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๖๓/๒๕๕๙)

๒) การกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษ

การที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมของประเทศ รวมทั้งขยายโครงข่ายของระบบทางพิเศษซึ่งเป็นบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และเป็นระบบการคมนาคมทางเลือกของประชาชน ภายใต้หลักการเพื่อความเป็นธรรมของสังคม

^{๒-๓} พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๒ เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหนึ่งคน และผู้แทนจากหน่วยงานอื่นซึ่งมีใช้หน่วยงานเจ้าของโครงการหนึ่งคน ผู้แทนฝ่ายเอกชนที่เข้าร่วมงานหรือดำเนินการหนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดหนึ่งคน และผู้แทนอื่นซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นสมควรแต่งตั้งอีกไม่เกินสามคน และรวมกันไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการประสานงานตามวรรคหนึ่ง และองค์ประชุมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประสานงานกำหนด

มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

- (๑) ติดตามกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามที่กำหนดในสัญญา
- (๒) รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบระยะเวลาที่จะต้องรายงานตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประสานงานกำหนด แต่ต้องไม่เกินหกเดือน

ต่อหนึ่งครั้ง



โดยส่วนรวม ซึ่งผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามระยะทางของการใช้บริการและให้อัตราตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล การดำเนินโครงการดังกล่าวของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจ หากแต่เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรของประเทศ ซึ่งรายได้ที่ได้รับนอกจากจะนำส่งคืนรัฐ และนำไปชำระหนี้เงินกู้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเองแล้ว ส่วนหนึ่งยังนำไปใช้ในการบำรุงรักษาทางพิเศษให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา รวมถึงนำไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการใหม่ ๆ การจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษจึงเป็นการลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศ อันเป็นไปตามหลักความยุติธรรมในสังคมที่ให้ผู้ใช้งานเป็นผู้จ่าย ไม่ใช่เงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศมาใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ทางพิเศษ โดยได้คำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยแล้ว

เมื่อในการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าผ่านทางพิเศษ และคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ก่อนที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดทำร่างประกาศเพื่อกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาออกประกาศเพื่อใช้บังคับต่อไป อีกทั้งข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษได้เองตามอำเภอใจ ประกอบกับหากไม่มีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษตามสัญญาแล้ว บริษัทร่วมลงทุนอาจใช้สิทธิเรียกร้องให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยชดเชยรายได้ส่วนที่ขาดหายไปจากจำนวนเงินที่ควรได้รับ ซึ่งจะเป็นภาระต่อภาครัฐ และยังอาจทำให้เกิดภาวะขาดความเชื่อมั่นที่เอกชนมีต่อรัฐบาลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการอื่น ๆ ได้ ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษโดยคำนึงถึงเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาและแนวปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ประกาศกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทำสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ และสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี) กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมของประเทศรวมทั้งขยายโครงข่ายระบบทางพิเศษ ต่อมา บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ มีหนังสือเสนอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษศรีรัช (ส่วนดี)